民事上诉状

上诉人（一审原告）：包燕青，男，1984年6月9日出生，汉族，公民身份号码330821198406096013，住浙江省衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路147号，联系电话18967006832。

被上诉人（一审被告）：衢州极电新能源科技有限公司，统一社会信用代码91330800MABPTH514X，住所地浙江省衢州市报智路18号2幢，法定代表人陆楠，总经理。

上诉人因与被上诉人劳动争议一案，不服浙江省衢州智造新城人民法院于2026年9月28日作出的（2026）浙0891民初2302号民事判决，现依法提起上诉。

上诉请求

一、撤销浙江省衢州智造新城人民法院（2026）浙0891民初2302号民事判决；

二、依法改判确认上诉人与被上诉人的劳动合同于2026年3月25日解除；

三、依法改判被上诉人支付上诉人未休年休假工资差额68,965.52元（2024年度10天、2025年度12天、2026年度3天，合计25天）；如二审法院认为2024年度请求权已过仲裁时效，则请求改判被上诉人支付2025年度12天、2026年度3天合计15天未休年休假工资报酬41,379.31元；

四、依法改判被上诉人支付上诉人工作日延时加班费差额6,982.61元（与一审诉请数额一致，二审请求不超出一审诉请范围）；

五、依法改判被上诉人赔偿上诉人因未出具解除劳动合同证明、未办理社会保险减员手续导致的工资损失：主位按54,400元赔偿，备位按21,333.33元赔偿；上述主位、备位为顺位关系，请二审法院择一判付（具体顺位及理由见本状第四部分）；

六、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人负担。

事实与理由

上诉人认为，本案的核心争议在于双方劳动合同的解除时间。一审判决对此的认定与其自身查明的事实相互矛盾，并存在明显的法律适用错误：一审判决“本院认定案件事实如下”部分载明“经沟通被告暂未审批同意，但系统离职流程仍进行流转”、并载明“两次请假流程中，部分审批流程人员均备注要求‘4月30日来办理手续’”，浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书亦查明双方就离职时间协商“未达成一致意见”；一审判决却仍以发薪、缴纳社会保险等劳动关系存续的外观事实推定双方存在变更解除日期的合意，并据此适用《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条按“协商一致解除”处理。以下分八部分述之。

上诉理由可概括为四项，按其对解除日认定的依赖程度分列如下：

第一，独立于解除日认定、应予支持的两项请求：其一，涉案27小时加班已经一审质证确认为工作日延时加班，依《中华人民共和国劳动法》第四十四条，工作日延时加班不得以调休替代，被上诉人应支付150%加班工资6,982.61元；其二，未休年休假工资，上诉人主张2024年度10天、2025年度12天、2026年度3天合计25天的未休年休假工资68,965.52元——被上诉人主张将2025年度年假跨至2026年4月补休，依《企业职工带薪年休假实施办法》第九条应征得职工本人同意，而其恰于2026年3月27日驳回上诉人的调休申请，未取得该同意，其据以证明“已安排”的17天补卡记录又系开庭前两日单方补录、当庭提交，不能采信；至于2024年度10天，则根本不在被上诉人自认的“已足额安排”核算范围之内。

第二，解除日认定错误：上诉人2026年2月25日的解除通知系形成权，三十日预告期届满之日即2026年3月25日解除；一审未查明任何变更合意，却径行认定2026年4月30日解除，属适用法律错误。

第三，工资损失：被上诉人未在法定期限内出具解除劳动合同证明、办理社会保险减员，致上诉人入职新单位迟延，应承担赔偿责任；一审对决定该项损失成立与否的《入职时间推迟证明》漏审漏判。

第四，程序问题：一审未向上诉人送达答辩状副本；对被上诉人开庭当日提交、其中核心证据系庭前两日方行补录的证据，上诉人当庭即已提出异议，一审既未责令被上诉人说明逾期理由，亦未对该异议作出任何处理，径行采信。此项系辅助理由。

一、一审认定双方劳动关系于2026年4月30日解除，属适用法律错误

【本部分总论】本部分的核心只有一个事实问题：双方是否存在将解除日由2026年3月25日变更为4月30日的合意。答案是否定的：其一，上诉人2026年2月25日提交的解除通知系形成权，到达被上诉人时即已生效，法律未规定劳动者可以单方撤回，亦未规定用人单位事后继续发薪、缴社保即可使已生效的解除归于失效；其二，“提前三十日”系法定工作交接期间，预告期届满之日即解除之日，被上诉人的内部审批（2月28日）与工作交接（3月3日、3月10日）时间点与3月25日完全吻合；其三，浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书查明双方就离职时间协商“未达成一致意见”，一审判决“本院认定案件事实如下”部分亦载明“经沟通被告暂未审批同意，但系统离职流程仍进行流转”——两份生效文书先后作出同一认定；其四，被上诉人BPM流程中不存在任何“变更离职时间”的审批节点，其系统中“4月30日”的记载均出自单方填写，上诉人3月18日微信所询“你看4月30 OK吗”至今未获回复，不构成合意。综上，双方之间既无撤回的事实，亦无变更的合意，一审判决援引《劳动合同法》第三十六条按“协商一致解除”处理，属适用法律错误。以下分项展开。

（一）上诉人的解除通知系形成权，2026年2月25日到达被上诉人时即已生效，劳动合同于预告期届满之日即2026年3月25日解除

《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。该解除权在性质上属于形成权，劳动者单方作出解除的意思表示并到达用人单位时即发生法律效力，无需用人单位批准或者同

意；“提前三十日”是法律为用人单位预留的工作交接期间，其届满之日即为劳动合同解除之日。

本案中，上诉人于2026年2月25日通过被上诉人BPM系统提交书面离职申请，系统流程中明确记载离职类型为“个人主动离职”，载明预计最后工作日为2026年3月25日。该意思表示于同日到达被上诉人，解除权即已行使完毕。至2026年3月25日，三十日预告期届满，双方劳动合同依法解除。

被上诉人BPM系统显示，2026年2月28日其各级领导及各职能部门已全部审批同意，3月3日工作交接意见签署完成，3月10日上诉人完成全部工作交接——被上诉人的内部流程与人员安排，均与“2026年3月25日解除”这一时间节点相吻合。若被上诉人自始即将解除日确定为4月30日，则其内部审批与交接安排不应在上诉人3月10日即全部完成，亦无需在2月28日即行审批通过。

（二）一审判决只认定了“解除的日期”，却从未认定任何“解除行为”，本案劳动关系依何路径解除至今不明

劳动关系的解除，是一个有相对人的、要式的意思表示行为：必须由劳动者或者用人单位在特定时点、以特定方式，作出解除劳动合同的意思表示。人民法院认定“某日解除”，必先认定该解除的意思表示由谁作出、何时作出、以何种方式作出——解除是一个“行为”，而非一种“状态”。而一审判决通篇列举的，是发放工资、缴纳社会保险、未出勤、申请调休等事实状态，并径直由这些状态得出“2026年4月30日解除”的结论，实际上是把劳动关系存续的外观当作了“解除行为”本身。

一审判决援引《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条按“协商一致解除”处理。协商解除须以合意的形成为前提，而合意的形成，必有具体的意思表示往来：须由一方发出解除劳动合同的意思表示，另一方作出回应，双方就解除的方式与日期达成一致。据此，判决至少应当认定：解除的意思表示由谁发出、于何时发出、以何种方式发出（其中“由谁发出”直接决定用人单位是否应支付经济补偿，见该

法第四十六条第二项）。然而一审判决通篇未指出任何一项解除的意思表示，对上述事项均未作认定，即径行得出“2026年4月30日解除”的结论。

劳动合同关系终止的路径是封闭的：协商一致解除、劳动者单方解除、用人单位单方解除，此外尚有合同期满、劳动者退休或者死亡等法定终止情形。本案不存在合同期满、退休、死亡等情形，故只可能属于前三者之一。逐一审查：其一，一审判决“本院认为”部分未适用第三十七条，故非劳动者单方解除；其二，第三十六条所要求的“协商一致”，一审判决查明部分与浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书均已认定双方“未达成一致意见”，故非协商一致解除；其三，用人单位单方解除，被上诉人在一审中从未主张，一审判决亦未作任何认定，故亦非用人单位单方解除。三条路径均被排除，则一审判决认定的“2026年4月30日解除”，成为一个没有任何解除行为支撑的结论。

尤应注意的是，被上诉人在2026年4月至5月期间仍通过电子签名系统向上诉人发出《解除劳动合同协议书》，要求上诉人签署。若双方果真已于2026年4月30日协商一致解除，被上诉人即无需再行要求上诉人签署解除协议；该事实本身恰恰表明截至该时点解除手续尚未办理完毕，“协商一致”尚在磋商之中而未完成（该协议甲方主体及权利放弃条款一节，详见本状第四部分第（三）项）。

综上，一审判决只认定了“解除的日期”这一结果，而未认定任何解除的意思表示，亦未说明本案劳动关系究竟依何种路径解除。解除的方式与时间，是本案最基本的事实；一审判决对此完全空缺，构成《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定的“原判决认定基本事实不清”。

（三）一审未适用《劳动合同法》第三十七条，径行适用第三十六条按“协商一致解除”处理，却未查明任何变更解除时间的合意

一审判决“本院认为”部分对第三十七条、对形成权、对“预告期届满即解除”的规则未作任何论述，直接援引《中华人民共和国劳动法》第二十四条与《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条，按“协商一致解除”处理。

然而，适用第三十六条的前提，是双方就“变更解除时间”形成了新的合意。一审判决对此完全空缺：既未认定合意的内容（究竟是将解除日由3月25日变更为4月30日，还是上诉人撤回了已经生效的解除意思表示），也未认定合意成立的时间、方式与载体。判决理由仅以“上诉人提出了3月至4月30日的离职调休申请”“被上诉人发放了3月至4月的工资并缴纳社保至4月”为由，推定“4月30日前仍构成支配性劳动管理关系”。这是以劳动关系存续的外观事实反推解除合意存在，属循环论证——发放工资、缴纳社保、批准休假，恰恰是争议发生后用人单位单方行为的产物，不能反过来证明解除时间。

需要特别指出的是，被上诉人在2026年3月25日之后继续向上诉人发放工资、缴纳社会保险，并不构成上诉人未行使解除权或者撤回解除意思表示，亦不能反证双方合意变更了解除日期。理由有三：第一，劳动者行使解除权不以用人单位发薪、缴社保为前提，法律并未规定劳动者在预告期内继续领取工资、用人单位继续缴纳社会保险的，即视为撤回解除或者变更解除日期。第二，劳动合同解除系对合同关系本身的处分，自2026年3月25日预告期届满时已发生效力；被上诉人在此后的发薪、缴社保行为，性质上属于对已生效解除的善后处理，与“双方合意变更解除日”系完全不同的法律行为，二者不具互换性。第三，被上诉人在3月25日之后既未向上诉人安排工作，亦未通知其返岗，更未就变更解除日期提出任何主张，直至5月13日、5月14日方办理离职与社保减员手续，表明其在3月25日之后已不再对上诉人行使用工管理，所为发薪、缴社保属对已生效解除的善后处理，而非双方约定了一个未来的解除日；若被上诉人主张双方合意将解除日延至4月30日，则其在3月25日至4月30日期间既不安排工作、也不通知上班、亦不办理解除手续，在用工管理上完全处于放任状态，与其主张的“4月30日前仍构成支配性劳动管理关系”自相矛盾。

解除权一经行使即生效，非经双方新的、明示的合意不得变更或者撤销。上诉人从未与被上诉人就“将解除时间变更为4月30日”达成任何合意，一审亦未查明存在此种合意，其适用第三十六条属于适用法律错误。

尤应指出的是，“不存在变更合意”这一关键事实，不仅有上诉人提交的证据支持，更已由生效裁判文书先后作出两项认定：

其一，一审判决在“本院认定案件事实如下”部分明确记载：“经沟通被告暂未审批同意，但系统离职流程仍进行流转”，并载明“两次请假流程中，部分审批流程人员均备注要求‘4月30日来办理手续’”。“未予批准同意”在法律上意味着用人单位对劳动者依《劳动合同法》第三十七条行使的单方解除权明确表示异议；而离职流程仅系“仍进行流转”、被上诉人系统内亦不存在任何变更解除时间的审批节点，“4月30日”字样更系其审批人员的单方备注。此恰足以说明：在此之前双方就变更解除日期从未达成合意，“4月30日”系被上诉人单方的内部处理安排。

另需说明的是，离职流程自2026年3月3日起长期搁置、直至上诉人表示将申请仲裁后方才继续推进一节，虽载于一审判决“事实与理由”部分所引上诉人陈述之中，但被上诉人一审三点答辩从未予以否认（其答辩焦点始终为“仲裁已查明4月30日解除”“已足额安排年假及加班调休并足额支付工资”“入职损失无因果关系”），故该节事实未经对方反驳，应作为无争议的基础事实一并考量。此外，浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书第6页“本委查明认定如下事实”部分明文记载：“2026年2月25日，申请人因个人原因向被申请人提出离职申请，明确离职时间为2026年3月25日，但被申请人未予以批准同意。”该记载系仲裁委基于本案全部证据与当事人陈述作出的独立认定，明确表明被申请人当时即未同意按3月25日解除；而依《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位即可解除劳动合同，解除权属形成权，其行使无需用人单位批准或者同意。故被申请人“未予以批准同意”，既不构成对解除权行使的法律障碍，亦不产生变更解除日期的效果。

其二，浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书在“本委查明事实”部分明确记载：“2026年2月25日至4月30日期间，双方就离职时间进行协商，但未达成一致意见。本案经组织调解，双方未能达成一致意见。”该记载系仲裁委基于本案全部证据与当事人陈述作出的独立认定，与上述一审判决的记载相互印证。

两份生效文书就同一争点先后作出“未达成一致意见”的认定，而一审判决却以被上诉人继续发薪、缴社保等劳动关系存续的外观事实，推定双方就变更解除日形成了合意。该推定不仅缺乏合意存在的证据基础，且与上述两份文书所作认定直接冲突。一审判决据以认定解除日为4月30日的事实基础不成立。

（四）被上诉人自身系统记载与在案证据均指向单方解除，不存在“变更至4月30日”的合意

其一，被上诉人BPM离职管理系统系其自行设计、自行维护的内部管理工具，离职类型选项（含“个人主动离职”）完全由被上诉人单方预设，上诉人仅按系统指引填写。被上诉人不能一方面在自身系统中将本次离职定性为“个人主动离职”，另一方面在争议中否认该定性所对应的《劳动合同法》第三十七条单方解除法律关系。

其二，被上诉人BPM离职流程中从未出现“变更离职时间”的审批节点。若双方曾就解除日变更为4月30日达成合意，该合意必然应在被上诉人的系统内留下审批痕迹。而被上诉人提交的全部流程记录中，无任何一项涉及解除时间的变更。

其三，被上诉人提交的多份材料中，“4月30日”字样均出自被上诉人单方记载。人事人员驳回上诉人年假申请时单方写明“员工4.30离职，计算年假为120/365×15=4.9天”；部分审批人员备注“4月30日来办理手续”。该类记载指向的是被上诉人单方的内部处理安排，并非双方变更解除时间的合意。

其四，上诉人微信中“你看4月30 OK吗”一句，不能等同于双方合意。该条微信完整原文为：“业务差不多了，时间我看了一下，大概到五月初，你看4月30 OK吗”，紧接“现场验收我也做完了，文件也都发行了”之后，系上诉人就剩余业务收尾时间所作的估计与征询，并非就解除日作出的新的意思表示；句中“你看”二字亦表明上诉人是在征询对方意见，而非作出确定的意思表示。且该条微信发出后，被上诉人自始未予回复，亦未以任何方式作出任何表示——既未表示同意，亦未表示拒绝，更未提出其他日期或就解除时间进行任何磋商。在被上诉人未作任何回复的情况下，该条微信在性质上属于上诉人单方发出的询问，而非双方合意变更

解除日期。依《中华人民共和国民法典》第一百四十条第二款之规定，沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。本案既无法律规定、亦无当事人约定或交易习惯可将被上诉人的沉默视为其对变更解除日期的同意；上诉人亦未就变更解除日期作出要约，被上诉人更未作出任何承诺或回复，自不存在变更解除日期的合意。

尤可印证的是，一审判决在“本院认定案件事实如下”部分载明“经沟通被告暂未审批同意，但系统离职流程仍进行流转”，亦载明“两次请假流程中，部分审批流程人员均备注要求‘4 月 30 日来办理手续’”。可见被上诉人当时明确表示“暂未审批同意”，离职流程仅系“仍进行流转”而未获确认；上诉人 3 月 18 日微信所询的“4 月 30 日”，其后的离职流程仍长期停滞不前，被上诉人既未就该微信作出任何回复，亦未据此办理任何手续，恰恰印证双方在该日并未就变更解除日期达成任何合意。

其五，2026 年 4 月 24 日，上诉人明确向被上诉人表示将通过仲裁途径维护自身权益。若双方此前已就解除时间变更至 4 月 30 日达成一致，上诉人断无在距该日期仅六日之时即宣告仲裁之理。此节构成不存在变更合意的直接反证。

其六，上诉人于 2026 年 3 月 18 日通过 BPM 提交“离职调休 96 小时（3 月 16 日至 3 月 31 日）”申请。该申请覆盖期间止于 3 月 31 日，与上诉人同日微信中所问的“4 月 30 日”形成明显矛盾。若上诉人当时已确定以 4 月 30 日为解除日，则无必要另行申请仅覆盖至 3 月 31 日的调休。该项事实直接证明上诉人在该时点并无变更解除日的意思。一审判决采信“3 月 18 日”这一日期时未予说明依据，亦未对该矛盾予以查证。

其七，尤应指出的是，被上诉人用以证明“双方已就离职时间由 3 月 25 日变更为 4 月 30 日达成一致”的核心证据（即其仲裁阶段证据 1，2026 年 3 月、4 月的沟通记录），在仲裁阶段即已被明确否定其证明目的。浙衢劳人仲案〔2026〕289 号仲裁裁决书第 5 页就被申请人证据 1（2026 年 3 月至 4 月沟通记录）的认证意见载明：“本委认为聊天记录中仅能证明申请人与被申请人协商其离职时间的事实，双方未

明确申请人离职时间，故该证据无法达到证明目的。”一审判决认定4月30日解除，恰恰建立在“离职调休申请＋双方协商”这一同一逻辑之上，却对该否定性评价未作任何回应，亦未说明依据何种新证据得出相反结论，属认定基本事实不清。

（五）依一审判决自述的“支配性劳动管理”标准，上诉人自2026年3月10日后已无出勤、无劳动给付、无用工管理，从属性已然消灭，一审结论与其自述标准自相矛盾

一审判决“本院认为”部分自述：“劳动关系的本质特征是支配性劳动管理，解除劳动关系劳动者与用人单位不再具备管理关系以及从属性特征。”

上诉人认为，一审判决既已自述该判断标准，即应依该标准逐项检验本案事实，而经检验，该标准所要求的两项特征——“管理关系”与“从属性”——在被上诉人一审查明的事实中均已不复存在：

第一，自2026年3月10日起，被上诉人对上诉人不存在任何实际管理行为。一审判决查明：“2026年3月10日后，原告未再去被告处工作。”浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书第6页明确查明：“2026年3月10日后，申请人未再去被申请人处工作。”该裁决书第7页进一步认定：“被申请人虽未予以批准，但期间未安排申请人工作，且正常发放工资并缴纳社保。”“未安排工作”一节，已由仲裁委查明并固定于生效裁决，与被上诉人“持续用工至4月30日”之主张直接矛盾。尤应指出，该裁决书第7页据以得出“已足额安排”结论的推理路径，恰为“被申请人虽未予以批准，但期间未安排申请人工作，且正常发放工资并缴纳社保”——即以“未获批准”与“正常发薪缴社保”相叠加，替代了《企业职工带薪年休假实施办法》第九条所要求的“征得职工本人同意”，该推理本身即不能成立。而依一审卷内证据及被上诉人自行提交的证据显示，自该日起至2026年4月30日，被上诉人未安排任何工作、未通知上诉人返岗、未发出任何管理指令、未进行考勤管理，亦未对上诉人作出旷工处理。所谓“管理”，须以用人单位对劳动者实施指示、约束、监督等实质行为为前提；被上诉人在该期间既无管理行为，则无从认定其与上诉人之间仍存在“管理关系”。

第二，该期间不存在劳动给付的从属性基础。从属性之判断，应以劳动者是否仍需向用人单位提供劳动、接受其指挥调度为依据。上诉人自3月10日完成全部工作交接后，连续未再出勤（3月10日至4月30日计52日），被上诉人亦未主张上诉人仍负有提供劳动的义务。未提供劳动、无从接受指挥，则从属性无从存续。

第三，发薪与缴纳社保系用人单位的法定义务，不具有管理意义，不能等同于“管理行为”。依《中华人民共和国劳动合同法》第五十条第一款，用人单位出具解除或终止劳动合同证明、办理档案和社会保险关系转移手续，本为其法定后置义务；支付工资、缴纳社保亦属法定给付义务。该等义务的履行，性质上属善后处理，而非对劳动者的管理。一审判决将“发放工资、缴纳社会保险”等给付行为等同于“管理行为”，属对判断标准的适用错误。

第四，一审对2026年3月10日至4月30日期间的用工状态未予查明。一审判决查明部分仅记载“原告3月10日至4月10日未在上班”，将未出勤期间截止于4月10日；而其认定解除日所依据的调休申请则延伸至4月30日。对于4月11日至4月30日这20日，一审既未查明上诉人是否出勤，亦未查明被上诉人是否实施管理行为，却径行适用“支配性劳动管理”标准，属适用法律于事实不清之处（详见本状第六部分）。

综上，一审判决自述的“支配性劳动管理”标准，在本案查明的事实中已不具备成立的各项要件；其关于“原告在2026年4月30日前仍与被告构成支配性劳动管理关系”的认定，与其自述标准及查明事实均相矛盾，不能作为认定解除日为4月30日的依据。上诉人请求二审法院依《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第三项之规定，对解除日依法重新认定。

（六）“解除行为”与“解除日期”系两个不同层次的法律问题；一审判决系变更解除行为的效力时点，须以双方合意为基础，而本案既无撤回，亦无变更合意

前述各项论证均围绕“解除日期”展开，然解除日期乃法律行为效力所及之时点，其实质有待“解除行为”本身之成立与否为前提。故上诉人就本案“解除行为”作如下主张：

第一，上诉人于2026年2月25日作出的解除行为，已具备全部成立要件。

要件	本案事实	依据
主体适格	上诉人为劳动者，享有法定单方解除权	《劳动合同法》第三十七条
意思表示真实	系上诉人自主意思表示，不受任何一方胁迫	上诉人陈述；被上诉人未主张受胁迫
方式合法	以书面形式通过被上诉人BPM系统提交	第三十七条“书面形式通知”
已到达相对人	系统流程记录完整，被上诉人各级部门均已接收	BPM流程记录及各环节审批意见
内容确定	明确记载离职类型及预计最后工作日	BPM系统载明“个人主动离职”“预计最后工作日2026年3月25日”

该解除行为一经成立并到达相对人，即已发生效力。依《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第一款：“当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。”法律、行政法规并未规定劳动者可以单方撤回已经生效的解除意思表示，亦未规定用人单位事后继续发放工资、缴纳社会保险，即可视为该解除归于失效，或者视为双方合意变更了解除日期。故此，上诉人的解除行为自2026年2月25日通知到达时即已生效，其效力时点为三十日预告期届满之日即2026年3月25日。

第二，解除行为与解除日期是两个不同层次的法律问题。上诉人于2月25日作出的解除行为，其效力自预告期三十日届满之日发生，即2026年3月25日。在此意义上，“解除行为”发生于2月25日，“解除日期”确定为3月25日，二者构成同一法律行为的不同阶段，而非两个独立的法律行为。一审判决将解除日期确定为2026年4月30日，并非否认解除行为的存在，而是改变了该行为的效力时点。此举在法律性质上属于变更而非认定：认定是在查明事实基础上确定既有法律行为的效力时点；变更则是以新的合意为基础，替换原有法律行为的效力时点。故一审判决对解除日期的认定，实为法律行为的变更，而变更须有双方合意。

第三，本案不存在变更解除日期的合意。变更法律行为的效力时点，属劳动合同内容的变更，依《劳动合同法》第三十六条须经用人单位与劳动者协商一致。一审判决未认定合意的内容、形式与时间；而：被上诉人 BPM 系统不存在任何“变更离职时间”的审批节点；被上诉人自身系统将本次离职定性为“个人主动离职”；浙衢劳人仲案〔2026〕289 号仲裁裁决书在“本委查明事实”部分明确认定“2026 年 2 月 25 日至 4 月 30 日期间，双方就离职时间进行协商，但未达成一致意见”；一审判决“本院认定案件事实如下”部分亦载明“经沟通被告暂未审批同意，但系统离职流程仍进行流转”，并载明“两次请假流程中，部分审批流程人员均备注要求‘4 月 30 日来办理手续’”。两份生效文书就同一争点先后作出“未达成一致意见”的认定，一审判决却以发薪、缴社保等外观事实推定合意存在，与上述认定直接冲突。

第四，嗣后的履行行为不构成对解除行为的默示撤回或变更。上诉人明确：2026 年 2 月 25 日作出的解除行为，既非撤回亦非撤销，而是持续发生效力。撤回依《中华人民共和国民法典》第一百四十一条，限于“意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达”，本案解除通知早已到达，撤回期早已经过；撤销须有法定撤销事由（如重大误解、欺诈、胁迫），本案无任何法定撤销事由；默示变更须以当事人之间的实际履行为基础，而预告期内继续履职、用人单位继续支付工资，系第三十七条项下附随义务的正常履行，非双方合意变更解除时点。被上诉人自 2026 年 2 月 28 日起各级领导审批同意离职、3 月 3 日签署交接意见、3 月 10 日完成全部交接，恰恰证明其自始明知并接受上诉人的解除意思表示，而非于事后合意变更解除日期。

综上，上诉人于 2026 年 2 月 25 日作出的解除行为已合法成立并生效，其效力时点为 2026 年 3 月 25 日。一审判决在被上诉人无任何变更合意证据的情况下，将解除日期变更为 2026 年 4 月 30 日，属适用法律错误。上诉人请求二审法院依《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条、第三十六条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第三项之规定，依法改判确认双方劳动合同于 2026 年 3 月 25 日解除。

二、一审认定“年休假已统筹安排”，遗漏了《企业职工带薪年休假实施办法》第九条的强制性要求

（一）法律并未授予用人单位不受限制的单方年休假安排权

《职工带薪年休假条例》第五条规定：“单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工年休假。”

《企业职工带薪年休假实施办法》第九条进一步规定：“用人单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排年休假；用人单位确因工作需要不能安排职工年休假或者跨1个年度安排年休假的，应征得职工本人同意。”

据此，用人单位的年休假安排权在三种情形下受法定约束：本年度内集中或分段安排，用人单位有自主权，但须“考虑职工本人意愿”；跨1个年度安排，应当征得职工本人同意；因工作需要不能安排，经职工本人同意方可。跨年度安排所要求的“应征得职工本人同意”，属于强制性要求，而非“考虑意愿”一般的软性表述。

（二）被上诉人主张的安排构成跨年度安排，而“职工同意”这一要件被其自身行为证否

被上诉人主张其已统一安排2025年度12天年假与2026年度4.9天年假，全部于2026年4月补休17天。其中2025年度的12天系在2026年休假，依法属于跨年度安排，应征得上诉人本人同意。

而本案查明的事实恰恰相反：2026年3月27日，上诉人通过被上诉人系统发起4月份调休申请，被上诉人以“年假流程显示为超休1天”为由未予通过，并要求上诉人重新提交，上诉人未重新提交。也就是说，就跨年度安排2025年度年假这一事

项，被上诉人曾向上诉人征求同意，而上诉人并未同意。此后被上诉人以“补卡”方式单方将休假状态录入系统，属于事后追认，不能补正事前未取得的同意。

因此，被上诉人主张的“2025 年度 12 天年假已获安排”因缺乏《企业职工带薪年休假实施办法》第九条所要求的职工同意而不能成立。

（三）被上诉人主张的“补卡”系庭前两日单方补录、并于开庭当庭提交，不能证明事前已作出安排

被上诉人《证据三》标题即自认为“考勤系统关于 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日为原告补卡 17 天年假及 27 小时调休的操作记录”。所谓“补卡”，在语义与功能上均系对既已发生状态的追认式录入，而非事前的休假安排。其审批节点显示“曹镇 2026-08-04 18:34:43 同意”，而一审开庭日为 2026 年 8 月 6 日——补录行为发生在开庭前两日，且该证据系开庭当日始行当庭提交。被上诉人完全有能力在举证期限内完成年休假安排的审批与录入，却在举证期限届满后、开庭前两日集中补录，并于开庭当日提交，其行为客观上使上诉人丧失针对该证据核实与质证的全部准备时间。

上诉人在一审庭审中，已就被上诉人于举证期限届满后、开庭前两日方行补录该记录一节当庭提出异议。然而一审判决对该补卡的时间点、形成过程、操作账号未作任何评价，对被上诉人未就补录必要性作出任何说明亦未追问，对上诉人的当庭异议以及上诉人关于责令被上诉人出示系统后台操作日志的申请亦均未回应。在被上诉人于庭审前临时补录、且未就补录必要性作出任何说明的情况下，一审径行以此认定“已统筹安排”，实属采信依据不足。

（四）上诉人于 2026 年 4 月所留存之系统截图证明被上诉人系事后补录，而非事前安排

被上诉人“已统一安排 17 天年假”之主张，与其自身证据及上诉人在案证据形成三重矛盾，足以认定该项安排系争议发生后补录而成。

第一，被上诉人《证据三》的标题即为“考勤系统关于2026年4月1日至2026年4月30日为原告补卡17天年假及27小时调休的操作记录”。“补卡”一词系被上诉人自行表述，其含义自明：该项记录系在争议发生之后向既有系统内追认式录入，而非事前作出的休假安排。

第二，被上诉人对上诉人《证据七》的质证意见中明确陈述：“原告向被告申请了2026年4月份全月休假，其主动要求将剩余的全部假期按照休假处置，被告按照其要求将剩余的年休假及27小时的调休同步进行未到岗补休假的范围，期间按照正常出勤计算并支付了工资。”被上诉人此处自认，该17天年休假系用于补足上诉人未到岗之缺勤，即属“补假”，而非依《职工带薪年休假条例》第五条所作之“统筹安排”。

第三，上诉人《证据七》所附企业微信「考勤系统」截图（截取时点为2026年4月23日，早于被上诉人2026年8月4日之补录行为逾三个月）显示：4月份日历中仅4月5日为绿色“正常”、4月23日为“当日”，其余4月1日、2日、3日、7日至10日、13日至17日、20日至22日均标记为橙色“异常”，4月28日至30日尚为空白；数据栏显示“本月工作天数：1天”“本月异常/缺勤次数30”“事假合计：0天”“剩余年休：27天”“剩余调休：27小时”。若被上诉人确已安排17天年休假，则截至2026年4月23日，其系统内必然存在该17日之休假记录；然该截图显示4月事假合计为0天、全部日期标记为“异常”，足证被上诉人系统在补录之前不存在任何4月休假记录，亦即其所称“安排”在本案争议发生前从未实际作出。

第四，上诉人《证据七》所附企业微信「考勤系统」截图所反映的2026年4月状态，已为浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书所查明。该裁决书第4页就上诉人证据4载明：“该考勤记录虽显示了剩余年休27天、剩余调休27小时，但是同时显示本月异常，缺勤30天，而被申请人称申请人该月出勤异常是被申请人安排了申请人年休假，庭审双方对此存在争议，故本委认为仅凭该考勤记录无法达到证明目的。”据此可见：其一，仲裁委已确认2026年4月存在“本月异常、缺勤30天”的状态；其二，被上诉人关于“该月缺勤异常系其安排年休假所致”的解释，已因双

方存在争议而未被仲裁委采信，一审判决却反过来采信同一主张且未作任何说明。该“整月缺勤异常”状态另具两项反证作用：一是用人单位在自身系统内将整月记为异常缺勤，既不认定为年休假、亦不认定为旷工，显非行使用工管理之行为，不足以支撑“2026年4月30日前仍构成支配性劳动管理”之认定；二是该状态亦不能证明被上诉人接受了上诉人“继续用工至4月30日”之意思表示，无助于“实际履行默示变更解除日”之推定。

综上，被上诉人“已统一安排17天年假”之抗辩，实为于争议发生后以补录方式制造之既成状态，不存在事前安排之事实。其既未依《职工带薪年休假条例》第五条作出统筹安排的意思表示，亦未取得跨年度安排所需之职工同意（详见本部分第（二）项），故该抗辩不能成立。

另需指出，被上诉人“期间按照正常出勤计算并支付了工资”之表述，亦不能推出其已安排年休假。支付工资系用人单位之法定给付义务，与是否安排年休假系两项独立义务；未休年休假工资报酬本即在正常工资之外另行支付，本案上诉请求亦仅主张差额部分。上诉人4月工资已按正常出勤足额发放，恰恰证明劳动报酬之给付义务已履行完毕，与年休假是否经安排无涉。

（五）被上诉人的考勤记录与其主张相互矛盾

被上诉人考勤明细显示，2026年4月3日、4月8日至10日、4月13日至14日均记载为“事假”，仅4月2日、4月7日为“年假”。若被上诉人确已“安排17天年假”，为何考勤记录中大量记载为“事假”而非“年假”？被上诉人自身记录与抗辩之间的矛盾，足以否定其“已统筹安排”的主张。

（六）关于是否已安排年休假，举证责任在被上诉人，而其举证并未完成

关于是否已安排年休假，相关证据（考勤记录、休假申请流程、审批记录）均由用人单位掌握，举证责任应由用人单位承担。本案被上诉人的举证存在三处结构性缺陷：

其一，就跨年度安排所必需的“职工同意”，被上诉人无任何证据。其向上诉人发出的唯一一次征求（3月27日4月调休申请）恰恰被其自行驳回。

其二，就“已安排17天”的性质，被上诉人仅有事后补录的考勤记录。该记录形成于开庭前两日、当庭提交，且与其余考勤记录相互矛盾。

其三，被上诉人主张2026年度年假为4.9天（120/365×15），而其自身在3月27日驳回上诉人申请时却称系统显示“超休1天”。同一年度的年假余额，在被上诉人内部存在两种相互矛盾的口径，说明其台账管理混乱，无法据以认定已足额安排。

（七）一审判决自认4月调休申请“未予通过”，却又认定“已依法享受”，两者不能同时成立

一审判决查明部分明确记载：“2026年3月27日，原告通过系统发起4月份调休申请，因公司人事与原告就原告年休假天数有分歧，公司人事认为系统内原告年假流程显示为超休1天，故以此由未予通过并要求原告重新提交申请，原告未重新提交但实际休假。”

既然申请“未予通过”，被上诉人即从未作出“同意调休”或者“统筹安排年休假”的意思表示。而判决理由部分却认定“其年休假及加班工时经调休已依法享受”。同一份判决对同一事实作出相互矛盾的认定，明显违反证据规则与逻辑法则。一审在被上诉人未完成举证的情况下径行采信其主张，亦属认定事实错误。

（八）被上诉人自认的核算范围并不包含2024年度，一审“年休假已依法享受”的认定对2024年度不能成立

被上诉人在一审《证据二》中主张：上诉人2025年应享年假12天，2026年截至4月30日应享年假4.9天，合计应享16天，被上诉人实际给予17天年假补休，故已足额安排。

被上诉人上述主张本身即存在四处矛盾。第一，按其自行认定的口径精算，12＋4.93＝16.93天，其径行写作“16天”，已对自身主张作不利舍入。第二，其所称

“2026 年截至 4 月 30 日应享年假 4.9 天”，仅见于其一方在微信聊天中的口头推算（“4 月 30 号是第 120 天，算下来应该是四点几天”），被上诉人未提交其公司制作或保存的年休假台账、考勤记录予以佐证。第三，其在同一段聊天中先称“应该是四点几天”、又称“计算年假为 3 天”，前后矛盾；且其所采折算方法为“将全年应享受的年休假天数分摊至固定天数计算”，与《企业职工带薪年休假实施办法》第十二条第二款规定的“（当年度在本单位已过日历天数÷365 天）×职工本人全年应当享受的年休假天数”不符。故被上诉人所主张的年休假天数在计算方法与证据来源上均无从成立，其据以折算款项的计算基础亦无从成立。

该主张在核算范围上即不成立：被上诉人的核算仅涉及 2025 年度、2026 年度两个年度，对上诉人 2024 年度 10 天未休年休假只字未提。既然被上诉人自认的“已足额安排”的核算范围本就不包含 2024 年度，则一审判决“其年休假及加班工时经调休已依法享受”这一认定，对 2024 年度的 10 天未休年休假即无任何证据支撑，属认定基本事实不清。一审判决未区分 2024 年度、2025 年度、2026 年度各自的事实与理由，亦未就上诉人主张的各年度年休假天数、工资基数与计算方式予以评述，径以一句概括驳回全部请求，认定事实不清。第四，该主张与仲裁裁决书之认定直接矛盾：浙衢劳人仲案〔2026〕289 号仲裁裁决书第 7 页就年休假部分认定“被申请人已足额向申请人安排 2024 年度、2025 年度、2026 年度年休假和 27 个小时的加班调休”，而被上诉人自身主张的核算范围仅为 2025 年度 12 天与 2026 年度 4.9 天，两项文书就 2024 年度是否已安排年休假存在根本冲突。该冲突正源于被上诉人自认之核算范围根本不包含 2024 年度；故仲裁委关于 2024 年度已获安排之认定，既无被申请人举证支撑，亦与其自认口径相矛盾，一审判决未予纠正即径行采信，属认定基本事实不清。

（九）关于未休年休假工资的仲裁时效，各年度请求权均未超过时效，被上诉人就 2024 年度的抗辩亦不得在二审再行提出

上诉人主张被上诉人支付 2024 年度 10 天、2025 年度 12 天、2026 年度 3 天，合计 25 天未休年休假工资报酬 68,965.52 元。该项金额的构成为：上诉人解除劳动合同

前月工资为30,000元，依《企业职工带薪年休假实施办法》第十条、第十一条之规定，按法定月计薪天数21.75天折算，日工资收入为30,000元÷21.75天＝1,379.31元；未休年休假工资报酬应按日工资收入的300%支付，其中正常工作期间已发放的100%基本工资已经包含在正常出勤工资中，故被上诉人应补付的差额部分为日工资收入的200%，即1,379.31元×200%＝2,758.62元。据此，25天×2,758.62元＝68,965.52元。被上诉人在一审中对该项主张的计算基础未提出任何异议，仅以“已经安排”作为抗辩理由。

需要说明的是，上述30,000元系上诉人解除劳动合同前月工资，依《企业职工带薪年休假实施办法》第十一条第二款，应为剔除加班工资后的月平均工资。被上诉人若主张该30,000元中包含加班工资，应就加班工资的具体构成、金额及计算方式举证说明；在被上诉人完成该项举证之前，该30,000元应整体认定为第十一条第二款所称的月工资，上诉人据此计算的未休年休假工资报酬不应被核减。

下列分述各年度请求权均未超过仲裁时效之理由。其一，未休年休假工资报酬属劳动报酬，本案各年度请求权均未超过仲裁时效。依《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第四款，“劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出”。本案劳动关系终止日为2026年3月25日（即便按被上诉人主张认定为2026年4月30日亦然），仲裁申请日为2026年5月21日，距终止之日均未逾一年，各年度请求权均未超过仲裁时效。

其二，退而言之，即便认为未休年休假工资中200%差额部分不属劳动报酬、而属福利待遇，应适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款规定的一年仲裁时效，各项请求权亦未超过时效；依该款，仲裁时效自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

被上诉人主张将2025年度12天年假统一安排于2026年4月休，此即《职工带薪年休假条例》第五条所称“因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假”的情形，可见被上诉人对年休假确行延期跨年度安排。依该条，跨1个年度安排为

法律所许可，则2024年度年休假的法定安排期限亦应延至2025年12月31日届满；而被上诉人自认的核算范围仅涉及2025年度、2026年度，并未包含2024年度（详见本部分第（八）项），即至延期安排期限届满，2024年度年休假仍未获安排。上诉人《证据七》《调休年假和加班工时》所附企业微信「考勤系统」截图（被上诉人一审质证时对该证据真实性无异议）显示，至2026年4月23日，被上诉人系统内「剩余年休」余额为27天、「剩余调休」余额为27小时。需说明的是，一审判决所记载的“至2026年3月份未休年休假17天”，系被上诉人《证据二》自行核算之“应享而未安排”天数（2025年度12天与2026年度4.9天合计约16.93天），与上述系统内年休假余额系两个不同层面：前者为被上诉人自认的未安排下限，后者则证明直至2026年4月23日，被上诉人从未对上诉人任何年度的年休假作出安排或清零。上诉人据此有合理理由认为其年休假（含2024年度年休假）仍然存续。在此期限届满之前，上诉人既无从确定其2024年度年休假是否已被安排，亦无从知道该项权利已被侵害，客观上不具备“应当知道”的条件；直至2025年12月31日延期安排期限届满，上诉人方知悉其2024年度年休假未被安排、其权利已被侵害。故2024年度未休年休假工资的仲裁时效应自2026年1月1日起算，至2026年12月31日届满；本案仲裁申请日为2026年5月21日，未超过时效。2025年度年休假的法定安排期限延至2026年12月31日，更未超过时效；2026年度年休假于劳动关系解除时折算，时效应自解除之日起算。故无论采劳动报酬特殊时效还是福利待遇普通时效，各项请求权均未超过仲裁时效。

其三，被上诉人不得在二审再行提出时效抗辩，人民法院亦不得主动适用。（1）被上诉人仅在仲裁阶段就2024年度提出时效抗辩（浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书载明，其辩称第二项即仅就2024年度年休假主张已超过仲裁时效）；进入一审后，其三点答辩意见仅涉及“仲裁已查明4月30日解除”“已足额安排年假及加班调休并足额支付工资”“入职损失无因果关系”三项，通篇未提出仲裁时效抗辩，一审判决理由中亦无论理；经逐页核对，（2026）浙0891民初2302号民事判决书全文未出现“时效”二字。故“一审期间未提出时效抗辩”一节，事实清楚，

无需推定；依《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条，当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩、在二审期间提出的，人民法院不予支持，被上诉人亦未提交任何新的证据。（2）被上诉人对2025年度、2026年度请求权自始未提出时效抗辩；依《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2025〕12号）第二十条，当事人在仲裁期间因自身原因未提出仲裁时效抗辩、在一审或者二审诉讼期间提出的，人民法院不予支持。（3）依《中华人民共和国民法典》第一百九十三条、第一百九十八条，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定；本案一审对上诉人未休年休假工资请求的驳回，系以“其年休假及加班工时经调休已依法享受”这一实体理由作出，与时效无关。

备位主张：如二审法院仍认为2024年度未休年休假工资的请求权已超过仲裁时效，请依法就2025年度12天、2026年度3天合计15天未休年休假工资报酬41,379.31元予以支持。该部分请求权被上诉人在仲裁及一审阶段均未提出时效抗辩，依法释〔2025〕12号第二十条，其二审阶段不得再行提出。其中，2025年度12天系完整年度的法定年休假天数，不随劳动合同解除日的认定而变动；2026年度3天系按解除日折算后向下取整所得（按3月25日解除折算为3.45天，按4月30日解除折算为4.93天），亦不因2024年度部分的时间认定结论而受影响。本项备位主张系为避免歧义而作的顺位陈述，不构成对2024年度请求权已超过仲裁时效的承认。

三、一审对“工作日延时加班依法不可调休”这一强制性规则完全回避，属适用法律错误

《中华人民共和国劳动法》第四十四条对加班报酬分别规定：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

可见，法律仅在休息日加班的场合承认“补休”对加班工资的替代功能；对工作日延长工作时间，法律只规定支付150%的工资报酬，并未赋予用人单位以补休替代的权利。

被上诉人主张涉案27小时已以调休方式冲抵。但被上诉人《证据二》《证据三》所主张的，均仅为“加班调休”这一处理方式，被上诉人从未举证证明该27小时系休息日加班；一审判决查明部分亦仅记载“加班可调休时长27小时”，对该27小时究属工作日延时加班抑或休息日加班并未作任何认定。而上诉人一审提交的《调休年假和加班工时》（一审原告证据七）载明该27小时系工作日延时加班，被上诉人在一审质证中对该证据的真实性明确表示无异议，仅就合法性、关联性提出异议，故“该27小时系工作日延时加班”这一事实，在案证据足以认定。

案涉27小时的性质认定，另适用《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕26号）第四十二条：劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任；但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据，用人单位不提供的，由用人单位承担不利后果。本案中，上诉人已提交《调休年假和加班工时》（一审原告证据七）载明该27小时系工作日延时加班，被上诉人在一审质证中对该证据真实性明确表示无异议。被上诉人既主张以调休冲抵该部分加班工资，依法即应就“该27小时系休息日加班”这一替代前提承担举证责任；被上诉人未就此举证，应承担举证不能的不利后果。既然该27小时属工作日延时加班，被上诉人就应当依法支付150%的加班工资，而不能以调休冲抵。一审判决对此未作任何评述，仅笼统认定“加班工时经调休已依法享受”，等于默示认可工作日延时加班可以调休，直接违反《劳动法》第四十四条的文义与体系。

该项27小时工作日延时加班费按上诉人月基本工资30,000元、折算时薪172.41元（30,000元÷21.75天÷8小时）计算，172.41元×27小时×150%＝6,982.76元，因四舍五入差异，上诉人以一审诉请数额6,982.61元为限主张（二审请求不超出一审诉请范围）。上诉人解除劳动合同前的月工资为30,000元，该数额既为上诉人未休年休假工资的计算基数，亦为上诉人工作日延时加班费的计算基数，两项请求的工资

基数同一，不存在差异；上诉人在一审中即以该基数主张，被上诉人对该基数未提出异议。如二审对工资基数另有认定，上诉人请求按二审认定的基数相应调整，但不影响该项请求的成立。

四、关于工资损失的赔偿依据与计算

（一）赔偿依据

上诉人已取得广州鹏辉能源科技股份有限公司的录用通知书，约定2026年3月31日报到、月薪32,000元。依《中华人民共和国劳动合同法》第五十条第一款，用人单位应当在解除劳动合同时出具解除劳动合同证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续（含社会保险减员）。

若双方劳动合同于2026年3月25日解除，则被上诉人应于解除之日（2026年3月25日）即为上诉人出具解除劳动合同证明，并于2026年4月9日前办理档案和社会保险关系转移手续；若按被上诉人主张认定解除日为2026年4月30日，则相应为2026年4月30日与2026年5月15日。被上诉人实际于2026年5月13日才办结离职手续、5月14日才办理社会保险减员：以2026年3月25日为解除日计算，出具解除劳动合同证明一项已迟延49日，办理社会保险关系转移（减员）手续一项已迟延35日。关于迟延原因，上诉人不作主观推断，仅陈述在案客观事实：被上诉人于2026年4月至5月期间通过电子签名系统向上诉人发送《解除劳动合同协议书》一份（该协议甲方载明为江苏耀宁新能源有限公司，含有要求上诉人放弃未休年休假补偿、加班工资等法定权利的条款），上诉人未签署该协议。

关于被上诉人于2026年5月12日支付的20,395.40元（合同号6Z2M21X000135Z5YTZ7）：上诉人不否认该款项实际支付之事实，但被上诉人至今未举证说明其构成、计算依据及所适用的月工资标准。该款占其2、3月正常实发工资32,695.51元的62.4%，非按月工资标准计算；其在数额上与其自行认定的4.9天年休假折算口径（30,000元÷21.75天×4.9天×300%＝20,275.86元）仅相差119.54元，可见其实为按其单方认定的4.9天所作的折算性给付；而4.9天仅见于其微信中的口

头推算，其未提交年休假台账予以佐证（详见本状第二部分第（七）项）。故上诉人请求二审法院在审理上诉请求三、四时，对该款项的计算依据一并核算，并在其认定的应休未休年休假天数范围内据实扣除。

需要明确的是，该20,395.40元系年休假折算性给付，应在年休假工资项下扣除，而非在工资损失项下扣除：若二审认定25天未休年休假工资68,965.52元，扣除该款后尚应支付48,570.12元；若二审认定15天未休年休假工资41,379.31元，扣除后尚应支付20,983.91元。反之，如二审将该款按劳动报酬性质在工资损失项下扣减（即本部分第（二）项备位所述情形），则该款已在工资损失项下扣减，本项不再重复扣减。

依《中华人民共和国劳动合同法》第八十九条，“用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任”。被上诉人未在法定期限内为上诉人出具解除劳动合同证明、办理社会保险减员手续，直接导致上诉人入职新单位延后并产生工资损失，依法应承担赔偿责任。

关于被申请人仲裁阶段质证时主张“被申请人从未拒绝向申请人出具离职证明”一节（见浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书第4页所载被申请人对申请人证据7的质证意见），上诉人作如下说明。其一，该项认定指向的是被上诉人有无“明确拒绝”的意思表示，而上诉人本项请求的依据并非“被上诉人曾明确拒绝出具”，而是其未在《劳动合同法》第五十条第一款规定的期限内出具解除证明并办理社会保险关系转移手续这一客观迟延事实——二者并非同一命题，不构成冲突。其二，该认定与在案客观事实并不相符：被上诉人于2026年4月至5月间发送《解除劳动合同协议书》要求上诉人签署后方予办理相关手续，上诉人未予签署，至2026年5月13日方办结离职手续、5月14日方办理社会保险减员，客观上已逾法定期限。其三，纵认该认定成立，亦仅涉及迟延“原因力”的评价，既不能免除《劳动合同法》第五十条第一款项下的法定义务，更不能推出上诉人因未及时取得离职证明而未遭受实际损失。

（二）损失的计算：主位、备位与再备位

上诉人因被上诉人未出具离职证明、未办理社会保险减员手续，致其入职新单位迟延，自本应取得新单位劳动报酬之日起至实际入职之日止，无法取得劳动报酬而生的损失，具体主张如下：

主位：如二审认定双方劳动关系于2026年3月25日解除，则被上诉人应于2026年4月9日前出具解除劳动合同证明并办理社会保险减员手续。上诉人本应自2026年3月31日起入职新单位并按月薪32,000元取得劳动报酬，因被上诉人迟延办理，致其直至2026年5月20日方完成入职报到。被上诉人虽于2026年5月12日通过企业网银向上诉人支付20,395.40元（合同号6Z2M21X000135Z5YTZ7），但如前所述（详见本部分第（一）项），该款项的性质与计算依据被上诉人至今未予举证，系被上诉人按其自行认定的4.9天年休假口径所作的单方折算性给付，不具有劳动报酬的性质，不应抵扣上诉人因入职受阻而丧失的新单位可得报酬。据此，损失期间自2026年3月31日起至2026年5月20日止，计51日，按上诉人一审主张的每月30日折算（日工资32,000元÷30＝1,066.67元，低于按法定21.75日折算标准所应得的1,471.26元），损失共计54,400元。

备位：如二审认为被上诉人2026年5月12日支付的20,395.40元应按劳动报酬性质予以扣减，则上诉人自2026年5月1日起至2026年5月20日止无法取得劳动报酬，计20日，按同一标准折算，损失计21,333.33元。

再备位：如二审维持一审认定的2026年4月30日解除日，则被上诉人应于2026年5月15日前出具解除劳动合同证明并办理社会保险减员手续，其实际于2026年5月13日办结离职手续、5月14日完成社保减员，形式上未逾十五日期限。惟被上诉人在2026年3月10日上诉人完成全部工作交接后至4月30日期间，既未安排工作、亦未通知返岗，却持续按月发放工资、缴纳社会保险。此用工状态下，被上诉人是否真正及时履行了《劳动合同法》第五十条第一款所定义务，仍应结合前述事实一并评价。此为本项主张之最后顺位陈述。上述主位、备位、再备位主张系上诉人依法对自身请求所作的顺位安排，不构成对被上诉人有利事实的承认。

（三）被上诉人于2026年4月至5月仍在要求上诉人签署解除协议，该事实表明双方从未就解除日期形成合意

被上诉人于2026年4月至5月期间通过电子签名系统向上诉人发送《解除劳动合同协议书》一份。该协议载明：甲方为江苏耀宁新能源有限公司（非本案被上诉人衢州极电新能源科技有限公司），协议条款要求上诉人放弃未休年休假补偿、加班工资、经济赔偿金等法定权利。上诉人未签署该协议。

该事实的法律意义在于证明双方不存在变更解除日期的合意：若双方果真已于2026年4月30日协商一致解除，则解除手续已完结，被上诉人无需再于4月至5月间向上诉人发送解除协议要求签署。被上诉人自身行为表明，截至该时点解除手续尚未办理完毕，双方就解除事宜仍在磋商之中——而依一审判决及仲裁裁决书查明，双方就离职时间协商“未达成一致意见”。被上诉人在磋商过程中发送的协议，甲方主体为另一独立法人，且包含放弃全部法定权利条款，进一步说明其从未与上诉人就解除日期形成任何确定合意。

被上诉人辩称其与江苏耀宁系同一集团下的关联公司、集团内部统一办理离职手续。该抗辩不能成立：与上诉人签订劳动合同、发放工资、缴纳社会保险的用人单位系衢州极电，出具解除证明并办理社保减员的法定义务主体亦为衢州极电；关联公司之间的内部安排，不能将该法定义务转移至另一独立法人。且依同一逻辑，若关联公司之间可代办任何手续，则被上诉人在一审中对广州鹏辉与衢州鹏辉母子公司之间统一招聘、实际用工安排所提的主体抗辩，亦不能成立（详见本状第六部分第（三）项）。

五、上诉请求三、四不以劳动合同于2026年3月25日解除为前提，二审应予独立审查

上诉人明确，上诉请求三（未休年休假工资差额68,965.52元）与上诉请求四（工作日延时加班费差额6,982.61元）的成立，不以确认劳动合同于2026年3月25日解除为前提：

其一，上诉请求三的成立要件为“存在应休未休年休假天数且被上诉人未依法安排”。被上诉人主张其已将2025年度12天年假统一安排于2026年4月休，然该安排依法属跨年度安排，应征得上诉人本人同意，而被上诉人恰恰未能取得该同意。无论劳动合同解除日如何认定，被上诉人未依法安排2025年度年休假的事实均不改变。同理，被上诉人未就2024年度、2026年度年休假作出任何安排，亦不因解除日的认定而改变。

其二，上诉请求四系纯法律适用问题。涉案27小时是否属工作日延时加班，以及工作日延时加班可否以调休替代，均由《劳动法》第四十四条直接规定，与解除时间的认定毫无关联。

反观上诉请求五（工资损失），该项因果关系链条以解除日为前提：被上诉人是否在法定期限内出具解除劳动合同证明、办理社会保险减员，须以解除日为其起算基础。故恳请二审法院对上诉请求三、四独立作出审查与认定，不因上诉请求二是否获支持而径行不予审查。

六、一审判决在事实认定与法律适用之间缺乏内在一致性，且对决定工资损失成立与否的关键证据漏审漏判

（一）关于2026年3月10日至4月30日期间的出勤与用工状态，一审认定与实际查明的事实不符，属认定基本事实不清

一审判决查明部分仅记载“原告3月10日至4月10日未在上班，进行离职调休”，将未出勤期间截止于4月10日。而本案实际情形是：上诉人自2026年3月10日起至2026年4月30日止，连续52天未出勤，被上诉人在该期间内从未通知上诉人上班，亦从未对上诉人作出旷工处理或者解除劳动合同的意思表示。一审判决对4月11日至4月30日这20天的用工状态完全未予查明，却径行认定劳动关系解除日为4月30日，既未查明该期间上诉人是否出勤，亦未查明被上诉人是否安排工作、是否发出上班通知，属于对关键事实漏审漏判。更为重要的是，一审判决一方面认定解除日为4月30日，另一方面又认定上诉人“未重新提交但实际休假”持续至4

月底，前后对同一期间的表述自相矛盾，无法据此认定4月11日至4月30日期间上诉人处于何种用工状态。

（二）被上诉人在2026年3月10日至4月30日期间未安排工作、未通知上班，仅按月发放工资、缴纳社会保险，该等行为属对已生效解除的善后处理，不能反证劳动关系存续至4月30日

上诉人自2026年3月10日起完成工作交接，此后未再出勤。被上诉人在2026年3月10日至4月30日期间，未以任何形式（包括但不限于书面通知、系统消息、微信、邮件、口头告知、委托他人转达）通知上诉人上班，亦未作出任何解除劳动合同的意思表示，但仍按月发放工资、缴纳社会保险费用。被上诉人若确已于4月30日协商一致解除劳动合同，则其在3月10日至4月30日期间既未安排工作、亦未通知上班，对上诉人已不再行使任何用工管理，与其“4月30日前仍构成支配性劳动管理关系”的抗辩自相矛盾；其在该期间发放工资、缴纳社会保险的行为，性质上属对已生效解除的善后处理，不能反证双方劳动关系存续至4月30日，亦不能证明双方就变更解除日期达成了新的合意。

更为关键的是，被上诉人主张上诉人4月未出勤系“自愿申请调休”而非旷工，即以“上诉人自行不上班”为前提。但依《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条“与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果”，以及《劳动人事争议仲裁办案规则》第十三条之规定，考勤记录、请假审批流程、上班通知记录等材料均由被上诉人单方制作与保存，被上诉人应当就此举证。本案被上诉人并未提交任何证据证明其在上述期间曾通知上诉人上班，亦未提交任何证据证明上诉人系经其安排休假，应承担举证不能的不利后果。一审判决在被上诉人未完成该项举证的情况下，径行认定其已尽到用工管理义务并据此推定劳动关系存续至4月30日，属认定事实错误。

（三）《入职时间推迟证明》系由上诉人新用人单位出具，系决定工资损失请求能否成立的关键证据，一审判决未作认定；被上诉人就证据主体提出的质证意见不能成立

上诉人一审提交的《入职时间推迟证明》（由衢州鹏辉能源科技有限公司出具并加盖公章），明确载明“因包燕青先生入职所需的相关转移手续（社保减员、离职证明等）尚未完备，我司无法为其办理社保增员及入职报到手续”，并证明上诉人实际于2026年5月20日才完成入职报到。该证据由上诉人的新用人单位出具，系对上诉人入职受阻原因的直接证明，具有独立且较高的证明力，且与上诉人提交的录用通知书、医保社保停保证明相互印证，直接决定工资损失请求能否成立。一审判决在举证质证部分完整记载了双方意见，但“本院认为”部分对该证据的证据资格与证明力未作任何认定，属于对当事人主要证据的漏审漏判，构成《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定的“认定基本事实不清”。

被上诉人在一审质证中主张：“该证明为衢州鹏辉能源科技有限公司出具，而录用通知书系广州鹏辉能源科技股份有限公司出具，两者虽为关联公司但在法律关系上属于独立主体，不能互相代替作证明……该组证据不具备证据资格。”该质证意见不能成立，理由如下：

其一，被上诉人在该质证意见中已自认“两者虽为关联公司”，其争议焦点并非二者是否存在关联关系，而是关联关系能否用于相互证明，故该项质证意见所针对的实为证据主体是否适格的问题。

其二，广州鹏辉能源科技股份有限公司系衢州鹏辉能源科技有限公司的全资控股股东（持股比例100%），两家公司法定代表人同一，属同一实际控制人下的关联企业。该事实有公开工商登记信息可查，上诉人可另行提交工商登记查询结果予以核对。

其三，《入职时间推迟证明》首句已明确载明上诉人“系经广州鹏辉能源科技股份有限公司（本公司母公司）统一录用并安排入职的员工”，该录用通知、入职安排及薪酬待遇均由广州鹏辉确定，衢州鹏辉系具体承办入职手续的用工主体。母

公司统一录用、子公司具体承办入职事务，本属关联公司之间的正常用工分工，与证据形式是否合法无关。

其四，被上诉人就上述质证意见未提交任何反证。其主张两公司“在法律关系上属于独立主体”，但未就“独立主体为何仍能对入职受阻事实作证明”作任何说明，亦未主张两家公司的用工安排存在任何不合规之处。关联公司之间的母子公司关系与代为办理入职事务的分工，并不导致该证据主体不适格。

尤应指出，被上诉人在一审质证中以“广州鹏辉与衢州鹏辉系独立法人、不能互相证明”为由否定本份证据的证据资格，其自身行为却与该主张直接矛盾：被上诉人于2026年4月至5月通过电子签名系统发送的《解除劳动合同协议书》，甲方载明为江苏耀宁新能源有限公司，并非本案被上诉人衢州极电新能源科技有限公司。若依被上诉人“关联公司系独立法人、不能互相代办”之逻辑，极电与耀宁亦为各自独立之法人，极电凭何得以耀宁之名义向上诉人发送解除文件？被上诉人在关联公司主体问题上采取双重标准：于己则集团内部安排一概视为合理，于人则关联公司之间任何文件均不具证据效力。该双重标准不能成立。衢州鹏辉作为实际办理入职手续的用工主体，对“因社保减员、离职证明等手续未备齐致上诉人无法入职”这一事实具有直接证明能力，其出具的《入职时间推迟证明》与广州鹏辉录用通知书相互印证，应予采信。

（四）为查明案件事实，恳请二审法院调取相关系统后台数据

为查明案件事实，恳请二审法院责令被上诉人提供微信聊天记录的原始载体及发送时间戳，并依法调取其BPM离职审批系统、ABS请假审批系统、考勤系统的后台操作日志，核实“补卡17天年假及27小时调休”与“曹镇2026-08-04 18:34:43同意”节点的真实形成时间与操作账号，以查明一审采信的核心证据是否确于庭前补录、当庭提交。

七、一审未依法送达答辩状副本、对逾期提交的核心证据未依法处理，致一审判决据以采信的关键证据未经质证，构成认定基本事实不清

需要先行说明的是，本部分系辅助理由。上诉人的主位请求并非发回重审，而是请求二审法院在本审程序中直接查明相关事实并依法改判。

（一）一审未依法向上诉人送达被上诉人的答辩状副本，上诉人无从知悉抗辩要点，无从进行针对性举证与辩论

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条规定：“人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。”本案一审中，上诉人始终未收到被上诉人的答辩状副本，直至开庭之日方知悉被上诉人的抗辩内容与举证范围。送达答辩状副本是保障辩论权的基本前提，被上诉人的抗辩理由、证据范围本应在举证期限前即为上诉人所知悉，上诉人方能针对其主张提交反驳证据、申请调取系统日志、准备庭审辩论。一审未依法送达，致使上诉人仅能在开庭当日仓促应对，客观上限制了上诉人针对对方抗辩要点进行举证与辩论的能力，违反《民事诉讼法》第一百二十八条的规定，属审理程序违法，并致一审对相关事实的认定缺乏充分质证基础。

（二）被上诉人的全部证据均于开庭当日当庭提交，其中核心证据系庭前两日方行补录，一审未依《民事诉讼法》第六十八条责令其说明逾期理由，亦未依法处理

被上诉人一审提交的全部证据均于开庭当日当庭提交。其中《证据三》所载“考勤系统关于2026年4月1日至2026年4月30日为原告补卡17天年假及27小时调休的操作记录”，不仅系当庭提交，且其所载数据的审批节点显示“曹镇 2026-08-04 18:34:43 同意”，而一审开庭日为2026年8月6日——即该批数据在被上诉人举证期限届满后、开庭前两日方形成完毕，被上诉人直至开庭当日始行提交（该证据的形成过程详见本状第二部分第（三）项）。该证据系被上诉人据以主张“17天年假已经安排”的核心依据，一审既未在庭前向上诉人出示，亦未给予任何阅卷与

准备期限，致上诉人当庭无从核实其形成时间、操作账号与审批流程，亦无从针对该证据提交反驳证据。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条规定：“当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零一条亦规定：“当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。”上诉人在一审庭审中，已就被上诉人开庭当日提交、且其核心证据系举证期限届满后、开庭前两日方行补录一节当庭提出异议。然而一审既未责令被上诉人说明逾期举证的理由，亦未对该异议作出任何回应或处理，径行采信该证据并据以认定争议焦点成立，致使上诉人仅能在庭审过程中仓促质证，无法就其真实性、合法性及关联性进行实质审查，属审理程序违法，亦致一审判决所认定的关键事实未经充分质证。

（三）上述两项程序瑕疵相互叠加，致一审判决认定的基本事实不清，构成《民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定的情形

上述两项程序瑕疵并非孤立：未向上诉人送达答辩状副本，使上诉人无法知悉被上诉人的抗辩范围；被上诉人全部证据于开庭当庭提交、核心证据庭前两日方行补录，经上诉人当庭提出异议，一审仍未予处理，使上诉人无法就其核心证据充分质证。二者叠加，导致一审判决据以认定“年休假及加班工时经调休已依法享受”的核心证据未经法定程序审查，致一审判决认定的基本事实不清，构成《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定的“原判决认定基本事实不清”。

上诉人提出上述程序问题，并非请求二审法院仅以程序问题发回重审，而是请求二审法院依据第一百七十七条第一款第三项“查清事实后改判”的规定，在二审程序中直接查明上述事实并依法改判，以避免程序空转。如二审认为一审判决审理

程序存在严重违反法定程序的情形，亦请求依法裁定撤销原判决、发回原审人民法院重审。

八、关于上诉请求取舍的说明

上诉人在一审中主张的未休年休假工资报酬68,965.52元（2024年度10天、2025年度12天、2026年度3天，合计25天）及工资损失54,400元，均维持一审主张不变，未作任何扩张。上诉人就此说明如下：第一，各年度年休假天数系按《职工带薪年休假条例》第三条规定的档位逐年折算后向下取整得出，未按有利于上诉人的口径作扩张计算；第二，未休年休假工资请求的差额部分为日工资的200%，而非法定的300%全额；第三，工资损失按每月30日折算日工资，低于法定21.75日的折算标准；第四，工资损失已按主位、备位、再备位作顺位主张，主位金额与一审诉请一致，备位系针对二审认定解除日不同情形所作的相应计算。上述让渡与顺位安排均系上诉人依法对自身请求所作的处分，不构成对被上诉人有利事实的承认。

此外，上诉人不再就一审主张的社保、公积金断缴及职业发展受损等职业空窗期综合损失18,224元提出上诉。该部分所涉社会保险、住房公积金争议，依法应循相应行政途径处理。上诉人不再上诉系依法处分自身诉讼权利，不影响其余上诉请求的成立。

综上所述

经逐页核对本案两份生效文书，另有两点应予强调：其一，被上诉人用以证明“双方协商一致变更解除日”的核心证据（即其仲裁阶段证据1），在仲裁阶段即被明确否定其证明目的，一审判决却采信同一逻辑且未作任何回应；其二，被上诉人仅在仲裁阶段就2024年度年休假提出过时效抗辩，一审期间未提出任何时效抗辩，一审判决全文亦未出现“时效”二字，其仲裁时效抗辩在二审依法不得再行提出。

在实体方面：其一，一审在解除时间的认定上未适用《劳动合同法》第三十七条、未查明第三十六条所需的变更合意，属适用法律错误（本状第一部分）；其二，

一审在年休假问题上遗漏《企业职工带薪年休假实施办法》第九条“跨年度安排应征得职工本人同意”的强制性要求，且被上诉人自认的核算范围并不包含2024年度，在其未完成举证的情况下径行认定“已统筹安排、已依法享受”，属认定事实错误（本状第二部分）；其三，被上诉人对涉案27小时系工作日延时加班抑或休息日加班未作任何举证，一审亦未予查证即径行认定“加班工时经调休已依法享受”，属适用法律错误（本状第三部分）；其四，一审对2026年3月10日至4月30日期间的用工状态未予查明，对决定工资损失成立与否的《入职时间推迟证明》漏审漏判（本状第六部分）。

在程序方面：被上诉人的全部证据均于开庭当日当庭提交、其中核心证据系庭前两日方行补录，经上诉人当庭提出异议，一审未依《民事诉讼法》第六十八条责令其说明理由即径行采信；一审亦未依法向上诉人送达被上诉人的答辩状副本。二者叠加，致一审判决据以采信的核心证据未经充分质证（本状第七部分）。

综上，一审判决认定事实错误、适用法律错误，且认定的基本事实不清，依法应予改判。恳请二审法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第三项之规定，撤销原判，查清事实后依法改判，支持上诉人的上诉请求；如二审认为一审判决审理程序存在严重违反法定程序的情形，亦请求依法裁定撤销原判决、发回原审人民法院重审。

此致

浙江省衢州市中级人民法院



上诉人：包燕青

2026年10月6日

附：

1. 本上诉状副本1份；
2. 浙江省衢州智造新城人民法院（2026）浙0891民初2302号民事判决书复印件1份；

3. 衢州市劳动人事争议仲裁委员会浙衢劳人仲案〔2026〕289号仲裁裁决书复印件1份；

4. 《证据册》（含证据材料15份，编号1至15）1份。

（上述第4项已编入本案全部证据材料，其余材料不再单列。）